

1500133-37.2020.8.26.0302

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/11/2022

... conhecida nos meios policiais por tráfico de drogas. Foi pedido autorização para a ré para ingressar na residência. A colaboração da ré foi importante para a localização da droga.

A testemunha Policial Militar Fábio relatou os fatos no mesmo sentido da testemunha Américo. Disse que tinham informação do envolvimento da ré no tráfico já há meses. A ré não ofereceu qualquer ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500133-37.2020.8.26.0302 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500133-37.2020.8.26.0302

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2020249/2020 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 9634908 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 440/20/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2020249 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 440/20/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2020249 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 440/20/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2020249 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 440/20/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2020249 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 440/20/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2020249 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 440/20/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ISABELA FERNANDA DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Vistos.

ISABELA FERNANDA DOS SANTOS, qualificada nos autos, foi denunciada e está sendo processada como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, porque, no

dia 22 de janeiro de 2020, por volta das 12h15min, na Avenida Avelino Pereira de Barros, n.º 48, Vila Ivan, Jaú-SP, guardava com ela, para fins de tráfico, 49 gramas da droga conhecida como maconha (uma porção grande) e 3 gramas da droga conhecida como crack, sem autorização.

Notificada (fl. 186), a acusada apresentou defesa prévia nas fls. 6403/6405.

A denúncia foi recebida em 14 de setembro de 2022 (fls. 6441/6444) e a ré foi citada (fl. 6469).

Como medida de instrução criminal, foram ouvidas testemunhas e interrogada a ré. Encerrada a instrução criminal, em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação da acusada nos termos da denúncia, sem a possibilidade de recorrer em liberdade.

A defesa da acusada, por sua vez, pleiteou a absolvição, em razão de ter havido invasão de domicílio e ausência de provas, e, subsidiariamente, requereu a desclassificação e teceu ponderações acerca da aplicação da pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A presente ação penal é procedente.

A materialidade do delito está demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/02), boletim de ocorrência de fls. 09/12, auto de exibição e apreensão de fls. 13/14, laudo de constatação provisória de substância entorpecente de fls. 17/19, fotografias (fls. 24/28), laudo definitivo (fls. 67/70), laudo de extração de dados (fls. 189/6393), além dos depoimentos colhidos em juízo.

A autoria também é certa.

A testemunha Policial Militar Américo disse que o local que a ré morava era conhecido por venda de drogas, e receberam tal informação. Abordaram-na na calçada, e, na mão dela, havia uma porção de maconha. Ela disse que já havia adquirido uma quantidade de droga, e já até vendido, e o dinheiro estaria escondido numa caixa de força na entrada da casa. Foram na caixa de força e localizaram 10 reais e o aparelho celular; ela informou que o aparelho celular também havia sido trocado por 5 pedras de crack. Ela foi questionada se havia mais droga e disse que tinha no seu quarto, onde foram localizados crack e maconha. A ré era conhecida nos meios policiais por tráfico de drogas. Foi pedido autorização para a ré para ingressar na residência. A colaboração da ré foi importante para a localização da droga.

A testemunha Policial Militar Fábio relatou os fatos no mesmo sentido da testemunha Américo. Disse que tinham informação do envolvimento da ré no tráfico já há meses.

A ré não ofereceu qualquer resistência e colaborou na investigação, dizendo que poderiam ingressar na residência.

Interrogada, a ré disse que vendia entorpecente para sustentar seu vício, desde 2017, porém, a droga que foi localizada não era para venda. Mencionou que não autorizou o ingresso da polícia em sua residência; apenas após o ingresso da polícia que falou onde estava o restante da droga. Ninguém lhe assegurou que havia direito à vedação de ingresso na residência pela polícia. O celular que foi localizado havia sido trocado por droga tempos antes do dia dos fatos.

De início, refuto a preliminar alegada pela defesa de ilicitude das provas em razão de suposta invasão domiciliar. Isso porque os policiais possuíam informações sobre a comercialização do entorpecentes naquele local e, em patrulhamento, avistaram a ré na calçada do imóvel citado. Após ser abordada e identificada, a ré revelou de pronto a traficância aos policiais, bem como parte das drogas foi encontrada em seu poder. A informação da acusada, conforme depoimento uníssono dos policiais durante todo a fase investigativa (fls. 03/04) e processual, indicou a localização da droga, não sendo crível a versão de que a ré não teria autorizado o ingresso dos policiais.

Ressalto, ainda, que o flagrante restou configurado com a apreensão dos entorpecentes em poder da acusada em momento anterior ao ingresso no imóvel, na calçada da residência. Tratando-se de crime permanente, em que a consumação se prolonga no tempo, a situação de flagrância está devidamente configurada. É nesse sentido a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Apelação criminal - Tráfico de drogas - Sentença condenatória pelo art. 33, caput,

da Lei nº 11.343/06 – Recurso defensivo que busca, em preliminar, a nulidade das provas, aduzindo ausência de mandado judicial para a realização de buscas na residência. No mérito, requer a concessão do benefício do §4º, do art. 33, da Lei de Drogas. Preliminar rejeitada – Nulidade por violação de domicílio – inocorrência – Inviolabilidade do domicílio que não é um princípio absoluto, sendo que, a própria Constituição Federal autoriza o ingresso, dentre outras hipóteses, nos casos de flagrante delito ou mediante consentimento do morador – crime permanente, cuja consumação se protraí no tempo, permitindo o estado de fragrância a qualquer momento – Fundadas razões que justificaram a atuação policial. [...] (TJSP; Apelação Criminal 1501005-27.2021.8.26.0396; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Novo Horizonte - 1ª Vara; Data do Julgamento: 23/05/2022; Data de Registro: 23/05/2022)

Dessa forma, a apreensão está resguardada pelas exceções constitucionais da proteção ao domicílio, previstas no art. 5º, XI, da Constituição Federal, consubstanciadas no consentimento da moradora e flagrante delito.

Frise-se, ademais, que não há que se falar em invalidade por ausência de notificação da ré quanto a seus direitos, seja porque a testemunha Policial Militar Fábio mencionou que assim informou à ré, seja porque, de pronto, segundo ambas as testemunhas, a acusada já indicou onde o restante da droga se encontraria (embora tenha asseverado em juízo que seria para seu uso).

No mérito, o conjunto probatório acostado aos autos confere a certeza necessária acerca da autoria e materialidade do crime de tráfico.

Tanto o laudo de constatação preliminar (fls. 17/19) como o definitivo (fls. 67/70) concluem que os entorpecentes localizados na busca policial correspondem à maconha e à cocaína na apresentação conhecida popularmente como crack (fl. 69).

A quantidade e a variedade de entorpecentes, bem como os demais objetos apreendidos frequentemente utilizados no comércio de drogas (faca e diversos sacos plásticos – fl. 13), somados ao fato de que já havia informações de que o local era ponto de tráfico, indicam que a ré praticou o crime do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, na modalidade “guardar”.

Oportuno lembrar que, para a configuração do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente realize quaisquer das condutas previstas pelo preceito primário do tipo penal. Da mesma forma, é inexigível a tradição para a consumação do delito. Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. [...]. 2. O crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo, restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento. [...]. (STJ - AgRg no HC 618.667/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020)”.

Ressalto que os depoimentos dos policiais militares em juízo foram coerentes com os prestados na fase extrajudicial (fl. 03/04) e em asseverar a localização do entorpecente nas circunstâncias descritas, sem qualquer indício de mácula na atuação das autoridades. Ainda, relataram de forma uníssona que a própria ré teria informado que já teria vendido parte da droga e a localização dos demais entorpecentes e objetos apreendidos.

Não há, assim, motivo para se duvidar da versão apresentada dos policiais que diligenciaram no caso, porquanto, afora o já consignado, “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo à defesa demonstrar sua imprestabilidade” (STJ, AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020). Como se sabe, o caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico, faz com que os policiais, na maior parte das vezes, sejam as únicas

testemunhas dos fatos delituosos.
No mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade de droga, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente a ré – Recurso não provido. (TJSP; Apelação 0002194-52.2016.8.26.0635; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 8ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/11/2017; Data de Registro: 27/11/2017 – grifo não existente no original)

Os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunho ou em documentos oficiais oferecem a seus superiores e à Justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes. (RT 411/266)

Os elementos coligidos em juízo se somam às mensagens extraídas do celular de propriedade da ré (fls. 189/6393). Por diversas vezes é possível observar que a acusada faz menção à venda de entorpecentes no bairro em que houve a abordagem ("Vila Ivan"). Nesse sentido, os trechos corroboram com o vasto conjunto probatório dos autos de que a ré (representada pela letra R nos diálogos abaixo transcritos) se dedicava ao tráfico, inclusive da substância popularmente conhecida como "crack":

Conversa de 16/01/2020 e 21/01/2020 com "Kauan Henrique" (K) - fls. 402/405:

R: Vi sua mensagem agr

K: Boa; e o verde?

R: Boa; ta teno; quanto?

K: E o verde?; tá tendo ai?

R: To aqui no museu; encosta

Conversa de 22/01/2020 (dia da apreensão) com Bruno Heverton (B) - fl. 445:

B: E akqla maconha laah; tá no pente tem aí na

R: Qnt?

B: Akelas 50g

Conversa de 10/01/2020 com Deivide Henrique (D) - fls. 461/464:

D: VC fuma

R: Sim; vendo tbm

D: Tbm tenho que brada; um dia quem sabe nos queima um do boudo; Frei Galvão mais meu espasso e no Pedro

R: Assim; tô aqui na Vila

Conversa de 15/01/2020 com Naty Panegalli (N) - fls. 475/477:

N: Viu deixa eu t pergunta; vc tá no corre?; tá tendo?

R: Eu to sim; só o crack

N: Sim

R: Eu tenho

N: Eu fiz uma fita aí e eu escondi as coisas e tô Loka pra dar um trago... segura duas pra mim até amanhã eu deixo meu celular c vc na resposta até amanha so; na resposta tlgd

R: Então mas é na resposta mesmo?

N: Sim com certeza; vc me conhece

R: Encosta; pode encostar

Conversa de 09/01/2020 com Alex Fernando (A) - fls. 498/499:

A: VC sabe quem tem verde aí

R: Eu tenho

A: E boa

R: é sim o massinha

A: Onde VC esta

R: Aqui na Vila Ivan

Conversa de 21/01/2020 com Gigante - fl. 1550:

R: Quanto que ficou o do crack?

R: Os caras invadiram aqui

Conversa de 14/01/2020 com Gabriel Américo (G) - fls. 1719/1720:

G: Tá morando onde?

R: Na Vila Ivan; no mesmo lugar; ah antes eu estava morando com minha mãe, mas como os meus correios é aqui né

Conversa de 09/01/2020 com Maikon (M) - fls. 1826/1828:

R: Mas vc sabe quem eu sou então

M: Te juro qui não kk

R: Fico aí p esquina vendendo droga sempre

M: A; tendi; num se olha muito pra pessoa acho que Purina nunca ti vi

R: Deve ser; kk

M: Kk; vc vende um verde ne

R: Sim

M: Acho qui já peguei um bek com vc kkk

Conversa de 09/01/2020 e 11/01/2020 com Binha (B) - fls. 2395/2398:

B: Minha mãe falo que escuto hj no radinho denúncia de tráfico Aki na vila que mulher que denunciou não tava New conseguindo dormir com o barulho de madrugada; toma cuidado amanhã em mano

R: Eu vou embora sim; eu vou tomar cuidado, pode pah

B: Não fika com b.o em cima e New perto; mosca

R: Tá bom; não vou ficar; vou pegar lança amanhã

R: Oi; tô virada; vendendo aqui - fl. 2407

Conversa de 03/01/2020 com Arroz Doce Primo (A) - fls. 3239/3247:

R: Manda o crack; que nos; pega; kkk

A: kkkkkkkk não gosto de meche com pedra não .. aqui pra ca nak vira

R: Assim; aqui estrala bem

A: Eu sei quem tem baratinho

R: Eu quero; tô pegando 23; slc; mas é a óleo

A: Acha se ta doida

R: Kkkkk; tô ganhando dinheiro; mas aí; preciso pegar; pq o mano só vai ter dia 15

A: Mais o contato q eu tenho e de bauro o mano q eu fechava la; so fecha de 300g

R: Então; ajuda; nos; que nós te ajuda tbm

A: De q forma vc q q eu te ajudo

R: Eu tenho uns 500 reais; pra pegar

Outras menções ao tráfico de drogas podem ser inferidas das conversas, como as de fls. 391/394; 527/529; 659/660; 1023; 1459; 1468; 1471; 1650/1652; 1738/1739; 1753; 1936; 2184; 2293; 2320/2321; 2365/2370; 2437/2439; 3040/3044; 3205; 3299/3300; 3402; 3983/3986 e 4426/4427. Ainda, a ré encaminha seu nome completo à fl. 4733, confirmando a identidade e propriedade do celular. Dessa forma, em que pese a versão judicial apresentada pela ré, não há dúvidas

quanto à comercialização das drogas e, por isso, o decreto condenatório é medida que se impõe.

Passo à dosimetria da pena.

PENA. A ré é primária. Atento às diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, considero a natureza altamente nociva e viciante da droga apreendida (crack), bem como a variedade de drogas apreendidas e fixo a pena base acima do mínimo legal para em 6 anos, 5 meses e 4 dias de reclusão e 642 dias-multa. Fixo o quantum unitário da pena pecuniária no mínimo legal, tendo em vista inexistirem informações a respeito da situação financeira do acusado.

Na segunda fase, ausentes atenuantes ou agravantes. Deixo de reconhecer a confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), uma vez que a ré se limitou a afirmar que a droga encontrada não se destinava à venda, mas ao seu consumo, bem como eventual confissão não fora utilizada para fundamentar a condenação. Nesse sentido, a Súmula 630 do STJ afasta a aplicação da atenuante em questão.

Na terceira fase, deixo de aplicar a benesse do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, pois há a demonstração de que a acusada se dedica às atividades criminosas se considerada prova colhida e as certidões de antecedentes juntadas aos autos (fls. 6464/6467). Houve duas condenações transitadas em julgado pelo mesmo crime de tráfico de drogas, sendo que uma se deu por fato anterior ao ora tratado [0002437-88.2017.8.26.0302 (0009178-47.2017.8.26.0496) (fl. 6465)] e outra condenação por fato posterior [1502508-11.2020.8.26.0302 (0004748-31.2022.8.26.0026) (fls. 6464/6465)]. Além disso, observo que a ré teria praticado o delito tratado nestes autos aproximadamente 4 meses após o cumprimento da pena do processo já referido de nº 0002437-88.2017.8.26.0302 – pena cumprida em 07/08/2019 (fl. 6466), evidenciando a habitualidade do tráfico. Ainda, constato que há terceira condenação por tráfico de drogas, confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no processo nº 1503063-91.2021.8.26.0302 (0003445-79.2022.8.26.0026) (fl. 6464). Por fim, a ré, em seu interrogatório, falou que vendia entorpecente desde 2017, o que revela a habitualidade na prática delituosa e impede, também por isso, a aplicação do §4º do preceptivo mencionado.

Por fim, inaplicável o disposto no art. 41 da Lei nº 11.343/06, seja porque não identificados outros responsáveis pela prática do delito, notadamente os fornecedores dos entorpecentes à acusada, seja porque a polícia já havia localizado entorpecente com ela no momento dos fatos, sendo o restante encontrado em sua casa. Inviável a substituição da pena por restritiva de direitos ou a aplicação do "sursis", em razão do disposto no artigo 44, inciso I, e do artigo 77, caput, ambos do Código Penal, tendo em vista a pena estipulada.

O regime inicial para cumprimento da pena será o semiaberto (artigo 33, §2º, alíneas "b", do Código Penal).

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR a acusada ISABELA FERNANDA DOS SANTOS, qualificada nos autos, à pena segregativa de 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 4 (quatro) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 642 (seiscentos e quarenta e dois) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos, nos termos do artigo 49, §2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

Solta por este processo, concedo-lhe o direito de assim recorrer, ressaltando-se, ainda, que ela também já se encontra presa em razão de outro processo.

Nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06, decreto o perdimento do valor e demais objetos apreendidos (fls. 13/14), eis que nada comprovou a acusada acerca de profissão lícita, bem como porque o valor foi encontrado foi indicado pela própria acusada como sendo proveniente da prática do ilícito em tela.

Conforme art. 72 da Lei nº 11.343/06, determino a destruição da amostra (se houver) de droga guardada para contraprova. Comunique-se à Autoridade Policial.

Custas pela acusada, observados, se o caso, os benefícios da assistência judiciária gratuita. Oportunamente, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos.

P.I.C.

Jaú, 21 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA